

1500160-60.2021.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

RAFAEL DE MELO FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Rafael de Melo Ferreira, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, porque em 29 de maio de 2021, por volta da 0h25min, na Estrada Gentil Perez, n.º 3000, no bairro Jardim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 3422-1215 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500160-60.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

RAFAEL DE MELO FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Rafael de Melo Ferreira, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal, porque em 29 de maio de 2021, por volta da 0h25min, na Estrada Gentil Perez, n.º 3000, no bairro Jardim Coronel, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente subtraiu para si, mediante escalada, peças de automóveis, avaliadas em R\$ 750,00, do interior de um pátio municipal.

O acusado foi preso em flagrante e obteve a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 57/58).

Recebida a denúncia em 08/06/2021 (fls. 87/88), o réu foi citado em cartório (fl. 106) e novamente por Oficial de Justiça (fl. 108) e, tendo afirmado não dispor de meios para constituir advogado, foi-lhe nomeado defensora, que apresentou resposta à acusação (fl. 113).

Foi então ratificado o recebimento da denúncia (fls. 115/117) e, em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu, cobrando-se o laudo faltante (fls. 164/165).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu e, embora afastada a qualificadora, o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, sem possibilidade de substituição ou suspensão, dada a reincidência (fls. 178/181); e a Defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 186/187).

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta parcial acolhida, como reconhecido pelo seu próprio

titular em razões finais, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a ocorrência do furto, bem como a sua autoria, mas não corroborou a hipótese de escalada que atraía a figura qualificada. A materialidade delitiva foi comprovada pela apreensão, regularmente documentada em auto próprio (fl. 10), de cinco radiadores, além de uma bicicleta, um alicate, uma chave de fenda e uma chave Philips, instrumentos estes que foram objeto de constatação pericial às fls. 190/193; e pelo laudo de vistoria do local dos fatos, juntado às fls. 169/174.

No tocante aos aspectos em que a conduta descrita na denúncia não tem aptidão para deixar vestígios, a materialidade foi corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que, confirmando os elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial, igualmente serviu à demonstração da autoria.

O policial militar Jairo, inquirido em juízo sob o compromisso legal, narrou que era madrugada e estavam em patrulhamento quando avistaram o réu em uma bicicleta, carregando cinco radiadores. Afirmou que acharam a atitude estranha, porque ele estava próximo a um pátio de veículos desativado, onde ocorrem recorrentes furtos, e resolveram abordá-lo. O réu então teria dito que estava passando por dificuldades e admitido o furto. Indagado, esclareceu que não observou arrombamento no local, supondo que o ingresso possivelmente se dera por escalada.

O réu, por sua vez, confessou a subtração, mas disse que ingressou no pátio por um buraco no muro, atrás de uma árvore, que depois foi fechado.

Em suma, existe o relato de testemunha compromissada, que nada indica tivesse motivos para incriminar falsamente o réu, e a confissão deste mesmo, a corroborar a subtração, de resto bem demonstrada pela apreensão e exame dos instrumentos da prática.

Nada, todavia, se esclareceu a respeito da suposta escalada. Além de não haver sido presenciada, nem inferida a partir de qualquer outro elemento concreto, verifica-se que a prova pericial se mostrou imprestável neste aspecto, já que, tendo os fatos ocorrido em 29/05/2021, a Polícia Científica somente diligenciou ao local dos fatos em 01/11/2021, cinco meses depois.

Dessa forma, não havendo esclarecimento sobre o meio empregado pelo réu para ingressar no pátio de veículos – notadamente se por arrombamento ou escalada –, não se pode presumir esforço incomum para agravar as reprimendas, cabendo afastar a qualificadora imputada na denúncia.

De rigor, assim, a procedência parcial da pretensão acusatória. Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas.

Ao crime do art. 155, caput, do Código Penal são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

As circunstâncias do caso concreto não chegam a ser desfavoráveis ao réu, notadamente porque os seus antecedentes criminais configuram reincidência e serão a esse título oportunamente valorados. As penas-base se estabelecem, por conseguinte, no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na sequência, incide a agravante genérica da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), uma vez que o réu registra condenação por crime anterior, transitada em julgado, com penas ainda pendentes de execução (processo n.º 1500061-61.2019.8.26.0633 e execução criminal n.º 0003300-20.2019.8.26.0158, ambos em trâmite perante este Juízo, cf. fls. 36/38).

Ela se compensa, todavia, com a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal), na forma do entendimento de longa data firmado pela jurisprudência, inclusive em recurso especial representativo de controvérsia, julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” (3ª Seção, REsp 1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Na fase seguinte, aplica-se a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, considerando a prática do delito durante a madrugada, em situação de repouso coletivo, salvo para os policiais que se encontravam de serviço e efetuaram a prisão em flagrante após a consumação.

Não interfere nessa conclusão o fato de o pátio onde ocorreram os fatos estar desativado, sem vigilância, conforme recentemente pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça como tese do tema repetitivo n.º 1.144:

"1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso."

Assim, as penas sofrem derradeiro incremento de 1/3 (um terço) e, não havendo outras causas de aumento ou diminuição a considerar, tornam-se definitivas em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, conforme a interpretação que lhe confere o enunciado n.º 269 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não bastando as circunstâncias do caso concreto, notadamente em vista da confissão a impor regime mais gravoso, ressalvada eventual necessidade de regressão.

Inviáveis, não obstante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo em vista a reincidência em crime doloso (art. 44, inc. II, e art. 77, inc. I, do Código Penal).

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, Rafael de Melo Ferreira, brasileiro, portador do RG 34508431, filho de Paulo Roberto Ferreira e Meire Aparecida de Melo Ferreira, nascido em 06/08/1988, natural de Itanhaém/SP, por infração ao art. 155, caput, c.c. § 1º, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação.

Condene o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, comparecendo aos atos judiciais e sem notícia de outras intercorrências, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento definitiva e certidão da pena de multa, para as providências a cargo do Ministério Público, e, decorridos 90 (noventa) dias, comunique-se à Autoridade Policial para destinação dos bens apreendidos.

Expeça-se também certidão de honorários, nos moldes do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, em especial ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e ao colendo Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição da República, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Intimem-se. Itanhaém, 26 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006